

0027878-85.2017.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marina Freire

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2240/2017 - Central de Polícia Judiciária de Bauru

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

Jonathan Henrique Simão

Juíza de Direito: Dra. Marina Freire

Vistos.

JONATHAN HENRIQUE SIMÃO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0027878-85.2017.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2240/2017 - Central de Polícia Judiciária de Bauru

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

Jonathan Henrique Simão

Juíza de Direito: Dra. Marina Freire

Vistos.

JONATHAN HENRIQUE SIMÃO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal, porque, no dia 16 de julho de 2017, por volta das 22h30, na Alameda Cônego Aníbal Difrância, quadra 12, nesta cidade e Comarca de Bauru, subtraiu, para si, um aparelho telefônico Motorola G Plus, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca contra a vítima João Lucas Dias França.

A denúncia foi oferecida (fls. 49/52) e recebida pela decisão de fl. 53.

O acusado foi citado (fl. 65) e apresentou resposta à acusação à fl. 70.

A decisão de fl. 71 manteve o recebimento da denúncia e deu início à fase de instrução, procedendo-se à oitiva de três testemunhas comuns, sendo decretada a revelia do acusado (fls. 96/97-mídia e 171).

Encerrada a fase de instrução, as partes passaram às alegações finais. O representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia, pois entendeu comprovadas a autoria e a materialidade delitivas (fls. 164/170).

Por outro lado, a Defesa rogou pela absolvição sob o argumento de insuficiência probatória e ilicitude do reconhecimento pessoal. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, afastamento da majorante do emprego de arma branca e reconhecimento da prescrição (fls. 177/183).

É o relatório.
DECIDO.

Trata-se de ação penal pública instaurada para a apuração do crime de roubo.

A pretensão punitiva é improcedente.

Malgrado a comprovação da materialidade delitiva, é certo, por outro lado, que os elementos de prova amealhados nos autos são por demais frágeis a autorizar um decreto condenatório, porquanto não se mostram suficientes a demonstrar a autoria do delito descrito na denúncia.

O acusado não se dignou a vir prestar sua versão em Juízo, tornando-se revel (fl. 171).

A vítima não foi localizada e as partes desistiram de sua oitiva, o que restou homologado à fl. 127.

Os policiais militares Diego Rogério Rodrigues e Aldrovani Ferreira não se recordaram dos fatos (fls. 96/97-mídia).

Por sua vez, o investigador de polícia Hugo Bolzan Silveira relatou que havia a investigação do roubo praticado contra a vítima e policiais militares apresentaram o acusado no plantão policial, motivo pelo qual o ofendido compareceu à delegacia e efetuou o reconhecimento do acusado como sendo autor do delito. Aduziu não se recordar da vítima nem da apreensão de aparelho celular (fls. 96/97-mídia).

Ao que se vê, não há provas estreme de dúvidas de ter o acusado praticado a infração penal, qual seja, roubo cometido no dia 16 de julho de 2017, conforme

descrito na denúncia. No caso em apreço, nenhuma prova concreta foi produzida em desfavor do acusado a comprovar que ele tenha praticado o crime.

Ora, da análise dos autos é possível observar que, após a prática do delito e fuga do autor, a vítima acionou a Polícia Militar e os agentes registraram o boletim de ocorrência de fls. 7/8, relatando os fatos e as características físicas do autor mencionadas pelo ofendido.

Quando detido em flagrante pela prática de outra subtração em 18 de julho de 2017 (boletim de ocorrência de fls. 17/19), isto é, dois dias após o roubo da hipótese dos autos, o acusado foi reconhecido pela vítima em solo policial. Contudo, apesar da categórica afirmação na fase administrativa, é certo que o ofendido não confirmou relevante reconhecimento em Juízo, pois não foi localizado para prestar suas declarações, havendo desistência de sua oitiva.

Ainda, as testemunhas de acusação não presenciaram o roubo nem participaram da detenção do acusado, cabendo enfatizar que os policiais militares apenas atenderam a vítima no dia dos fatos, quando o autor do delito já havia fugido do local.

De outra banda, o investigador de polícia somente confirmou o reconhecimento efetuado pelo ofendido em solo policial quando o acusado havia sido detido em flagrante por outro crime.

Dessa maneira, nenhuma prova concreta foi produzida em desfavor do acusado, em especial a revelar a autoria do delito. Logo, o conjunto probatório carreado aos autos mostra-se sobremaneira frágil, não sendo apto a atestar a autoria do delito e, como tal, oferecer o embasamento necessário a um decreto condenatório.

E, nesse ponto, é cediço que a prova judiciária, para dar margem a um juízo seguro de reprovação da conduta endereçada a qualquer acusado, com a consequente aplicação de pena, há de ser conclusiva e certa no atinente à autoria e à culpa do agente delitivo. Em outras palavras, pode-se dizer que não basta um forte grau de probabilismo sobre ter determinada pessoa cometido um crime.

Tampouco é servível, para recomendar uma pena, um raciocínio presuntivo a respeito da autoria e da culpabilidade criminosas. Juízos tirados diferentemente dessas intelecções atinam ao campo da probabilidade, exteriorizando, quer se queira ou não, incertezas ou dúvidas. E, na dúvida, a melhor solução ainda é julgar-se a favor do acusado, sob pena de se cometer a mais deslavada injustiça. Nesse sentido:

“Nunca é por demais lembrar envolver a persecução penal uma atividade de reconstrução histórica que é materializada pela instrução. Durante esta fase, aos sujeitos parciais assiste o direito de trazerem ao processo os elementos probatórios reputados necessários à demonstração de suas teses. A bem da verdade, almejam estruturar, na mente do julgador, um estado subjetivo, que, todavia, pode ser variável entre a dúvida, a certeza positiva e a certeza negativa. As duas primeiras tornam a absolvição imperiosa. A dúvida pela incerteza, sempre favorável ao acusado, sobre a ocorrência do fato material ou de sua autoria. A certeza negativa, por sua vez, pela convicção segura de que a conduta imputada na denúncia não ocorreu ou de não ter o réu qualquer vínculo com ela. Diante de tal quadro, somente a certeza positiva quanto ao fato e a autoria pode dar azo à prolação de uma sentença condenatória” (in A lógica das provas em matéria criminal. V.1, Bookseller, 1996, pp. 64-65).

No caso em apreço, nenhuma prova mais concreta, mais palpável e mais confiável foi produzida em desfavor do acusado e, nestes termos, pairando dúvidas acerca da autoria e da materialidade, impõe-se sua absolvição.

Outrossim, insta salientar que as provas produzidas durante a investigação não

podem ser fundamento exclusivo de uma sentença condenatória, como prescreve o artigo 155 do Código de Processo Penal.

Destarte, não havendo provas sólidas para formação do convencimento do magistrado aptas a embasar a fundamentação da sentença, o in dubio pro reo é o aforismo aplicado a respeito do favorecimento ao acusado, com sua consequente absolvição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, ABSOLVO o acusado JONATHAN HENRIQUE SIMÃO da imputação que lhe foi feita nestes autos, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, transitada esta em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se.

Bauru, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA